

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1140/2533	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด	โจทก์
	บริษัทมนต์ชัยแอร์ จำกัด	ผู้ร้อง
	นายวันชัย วีระสุภาะเสฏฐ กัปพวก	จำเลย
	บริษัทมนต์ชัยแอร์ จำกัด ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247, มาตรา 248

ความว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา หากให้โจทก์
บังคับคดีในระหว่างนี้ ผู้ร้องจะได้รับความเสียหายโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาขับไล่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 พร้อมบริวาร
ออกไปจากที่ดินและตึกแถวตามฟ้องของโจทก์และให้ร่วมกันใช้ค่าเสียหายจำนวน
5,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ulyยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 ศาลชั้นต้นหมายตั้ง
เจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำร้องของโจทก์ ต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องอ้างว่าเจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินและตึกแถว
ตามฟ้องของโจทก์โดยประกาศแจ้งให้ผู้ที่อ้างว่าไม่ใช่บริวารของจำเลยยื่นคำร้อง
แสดงอำนาจพิเศษต่อศาลภายใน 8 วัน และผู้ร้องครอบครองที่ดินและตึกแถวพิพาท
โดยอาศัยสิทธิของนายนิมนต์วงศ์ชัยศรี เจ้าของ ผู้ร้องไม่ใช่บริวารของจำเลยและ

จำเลยก็ไม่ใช่เจ้าของหรือผู้อาศัยในที่ดินและตึกแถวที่พิพาท คำพิพากษาจึงไม่ผูกพัน
ผู้ร้อง ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 121)

ผู้ร้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีการ่วมกับยื่นคำร้องตั้ง
กล่าว (อันดับ 124,123)

คำสั่ง

ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้คำคำร้อง
เป็นพับ

ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้คำคำร้อง
เป็นพับ

(นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทระ-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ